МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 07 № 04/07 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ
ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ
ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас “Ноорог Креатив Студио” ХХК-ийн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нарын 8 ажилтныг 2025 оны 03 дугаар сарын 17-18-ны шилжих шөнө 22.00-07:00 цагийн хооронд хойшлуулшгүйгээр баривчилж, ажлын байранд нь нэгжлэг хийж, цахим төхөөрөмжүүдийг хураан авсан гэх мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд нийтлэгдсэн. Энэхүү мэдээлэл нь тэдний халдашгүй, чөлөөтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг зөрчсөн байж болзошгүй тул мэдээллийг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад хуульчилсан “хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн талаарх гомдол, мэдээллийн дагуу өөрийн санаачилгаар, эсхүл иргэн, байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр шалгалт хийх” Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр бүртгэн авч, хянаж үзлээ.

Энэ хүрээнд иргэн О.Уламсайхан, түүний өмгөөлөгч Б.Наранцэцэг болон тэдгээр иргэдийг албадан саатуулах үйл явцын талаарх мэдээлэл бүхий бусад хүмүүсээс мэдээлэл авч, 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 21-ний өдрийн хооронд цагдаагийн болон төрийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудын олон нийтэд өгсөн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, танай газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас бичгээр тайлбар авч, цагдаагийн холбогдох алба хаагчидтай биечлэн уулзаж, нэмэлт мэдээлэл авч, эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийсэн болно. Комисст авагдсан баримтын хүрээнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдлоо. Үүнд:

1. Иргэн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нарыг албадан саатуулахдаа ямар гэмт хэрэгт холбогдуулан сэжигтнээр эсхүл гэрчээр тайлбар, мэдүүлэг авч байгаа эсэхийг нэг мөр, тодорхой, ойлгомжтой мэдэгдээгүй байна. Тухайлбал, энэ талаар Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас "тус газарт 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр иргэн Н.О-ын фейсбүүк хаягаас "..."Ноорог" гэх фейсбүүк пэйж хуудаснаас дандаа худал мэдээлэл оруулах юмаа, худал мэдээллээс болж хүмүүс амиа хорлох оролдлого хийлээ ш дээ..." гэх утгатай мэдээлэл ирүүлснийг гэмт хэргийн бүртгэлд оруулан, хойшлуулшгүй ажиллагааг хийсэн" гэх тайлбарыг 2025 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11/4090 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлжээ. Харин хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж байх үед иргэн О.Уламсайхан нь өмгөөлөгч Б.Наранцэцэгийн 9978... бүхий гар утасны дугаарт 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 04:55 цагт Эрүүгийн цагдаагийн албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын мөрдөгч, ахлах дэслэгч Б.Цэрэнбатын 8686... бүхий гар

15006031

утасны дугаараас "...Эрүүгийн хуулийн 19.9.1-Улс үндэстний эв нэгдэлтэй холбоотой заалтаар баривчлах зөвшөөрөл хүсэж байгаа юм байна. Тогтоол дээр зурснаар баривчлах ажиллагаа эхэлнэ гэнээ яах уу? Улмаа байнаа..." гэх мессежийг илгээсэн нь Комисст баримтаар авагдсан, тухайн мессэж нь бодитой болохыг мөрдөгч, ахлах дэслэгч Б.Цэрэнбат гэрчилсэн байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр олон нийтэд мэдээлэл хийхдээ “Ноорог Креатив Студио” ХХК-ийн 8 ажилтныг 2025 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр иргэн Н.О-оос "Ноорог.мн" пэйж хуудсын талаар ирүүлсэн цахим гомдол, мэдээллийг үндэслэсэн, тэдний өмнө шалгагдаж байгаа хэрэгтэй нь холбогдуулан хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулсан” гэжээ. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнууд "...хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөнд халдаж энэ үйл ажиллагааг явуулаагүй”, "...03 дугаар сарын 17-ны өдөр цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр хойшлуулшгүй ажиллагааг явуулаагүй", "...иргэдийн мэдээллийг хууль бусаар цуглуулсан, иргэдийг мөрдөн мөшгөх, мэдээллийг нь цуглуулах, хууль бусаар эрх чөлөөнд нь халдах, хувь хүний мэдээлэлд халдсан үйлдлүүд урьдчилсан байдлаар тогтоогдсон", "...цахим мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, амиа хорлоход хүргэсэн гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа" гэх зэргээр иргэн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нарыг саатуулж, ажлын байранд нэгжлэх хийх болсон үндэслэл, шалтгааны талаар харилцан адилгүй байр суурийг илэрхийлсэн нь Комисст мөн баримтаар авагджээ.

“Ноорог Креатив Студио” ХХК-ийн ажилтан О.Уламсайхан нь Эрүүгийн хуулийн 10.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 2024 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 241103329 дугаартай хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт, А.Очбаяр нь Эрүүгийн хуулийн 20.17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 2024 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 240603219 дугаартай хэрэг бүртгэлтийн хэрэгт шалгагдаж байх бөгөөд эдгээр хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаа нь хойшлуулшгүй ажиллагаатай шууд хамааралгүй болохыг цугларсан баримт илтгэж байна.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Хүнийг баривчлах үед түүнд баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг мэдэгдэж, өмгөөлөгч авах, өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулна” гэж заасан. Ямар гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа талаар тодорхой мэдэхгүй байх нь хүний сэтгэл санааг шаналган зовоох хэлбэр болж болох бөгөөд хууль зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөлд бэлтгэх зэрэг шударгаар шүүлгэх эрх зөрчигдөх нөхцлийг үүсгэж болно.

2. Аливаа хэлбэрээр саатуулах, баривчлах, үзлэг, нэгжлэг хийх зэргээр хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах үйл ажиллагаа нь хууль зүйн үндэслэлтэй байх, ялангуяа “хойшлуулшгүй” гэх ажиллагаа гарцаагүй шаардлагатай, үндэслэл, шалтгаан тодорхой байх шаардлагыг хүний эрхийн эрх зүй тогтоосон (Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн албан ёсны тайлбар болох НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 35 дугаар ерөнхий тайлбарыг үзнэ үү. (CCPR/C/GC/35: Чөлөөтэй, аюулгүй байх эрх)).

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.26 дахь заалтад “хойшлуулшгүй тохиолдол" гэдгийг "хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учрах, сэжигтэн, яллагдагч оргон зайлах, хэргийн ул мөр, эд мөрийн баримт устгах, зөөвөрлөх, нуун далдлах, үрэгдэх бодит аюул

байгааг” гэж тодорхойлсон. Хойшлуулшгүй тохиолдолд прокурорын зөвшөөрөлгүй мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж болох бөгөөд мөрдөгч хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахаас өмнө прокурорт мэдэгдэж, дууссанаас хойш 24 цагийн дотор ажиллагааг хүчинтэйд тооцуулахаар зөвшөөрөлгүй явуулах болсон үндэслэлийг нотлох баримт, тайлбарын хамт бичгээр хүргүүлэх журмыг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 22.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заажээ. Тодруулбал, гагцхүү гэмт үйлдлийг таслан зогсоох, сэжигтэн, яллагдагч оргон зайлахаас сэргийлэх, хэргийн ул мөр, эд мөрийн баримтыг хамгаалах зорилгоор явуулахаар хуульчилсан "хойшлуулшгүй” ажиллагааг гарцаагүй нөхцөлд, хуулиар зөвшөөрсөн зорилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд явуулах журмыг хуулиар тогтоосон байна.

Танай газраас 2025 оны өдрийн 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1/1412 дугаар албан бичгээр Комисст “Мөрдөгч хойшлуулшгүй тохиолдолд явуулсан мөрдөн шалгах ажиллагааг хүчинтэйд тооцуулах санал гаргаж ирүүлснийг хяналт тавьж буй прокурор хянаад, мөрдөн шалгах ажиллагааг 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр хүчинтэйд тооцсон” гэх тайлбар ирүүлсэн боловч уг хойшлуулшгүй ажиллагааг хүчинтэйд тооцох болсон үндэслэлийг тодорхой тайлбарлаагүй, баримт ирүүлээгүй байна. Харин иргэн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нарыг саатуулж, ажлын байр, тоног төхөөрөмжид үзлэг, нэгжлэг хийхдээ уг ажиллагааг явуулах үндэслэлийг нэг мөр тайлбарлаагүй нь хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах гарцаагүй шалтгаан, үндэслэлд эргэлзээ төрүүлж байна.

3. “Ноорог креатив студио” ХХК нь @noorogmn (x.com), @noorog (YouTube суваг), @noorog.mn (Инстаграм хаяг), "Ноорог" гэх фейсбүүк цахим хуудсыг эзэмшдэг, гүйцэтгэх захирлаар иргэн О.У бүртгэгдсэн болох нь нээлттэй цахим өгөгдлийн санд бүртгэгджээ. Тус ХХК нь ялгаварлан гадуурхалт, хүний эрх, хүүхэд хамгаалал, орчны хүртээмжтэй байдал, Засгийн газрын үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандсан контент (видео, рийл, постер)-ийг бэлтгэж, олон нийтэд түгээх үйл ажиллагаа явуулдаг, хэвлэл, мэдээллийн байгууллага байна.

Үзэл бодолтой байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөгөө ямар нэг хууль бус, дур зоргийн цензур, хязгаарлалт, дарамтаас ангид хэрэгжүүлдэг иргэдтэй байх нь ардчилсан улсын мөн чанар, тулгуур нөхцөл бөгөөд эдгээр эрх чөлөөг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 18, 19 дүгээр зүйлээр баталгаажуулсан. Ялангуяа, төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан, төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа улс төрийн нам, намын гишүүний бодлого, үйл ажиллагааг шүүмжлэх эрх чөлөөг хүний эрхийн эрх зүй онцгойлон хамгаалдаг. (Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн албан ёсны тайлбар болох НҮБ-ын Хүний эрхийн хорооны 34 дүгээр ерөнхий тайлбар (CCPR/C/GC/34: Үзэл бодолтой байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө)-ийг үзнэ үү). Харин “Ноорог Креатив Студио” ХХК-ийн найман ажилтанг хойшлуулшгүйгээр саатуулж, ажлын байр, цахим тоног төхөөрөмжид үзлэг, нэгжлэг хийхдээ уг ажиллагааг явуулах үндэслэлийг тодорхой мэдэгдээгүй нь иргэн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нарын үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг хөндсөн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 13-т “халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно. Хэнд боловч эрүү шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй. Баривчилсан шалтгаан, үндэслэлийг баривчлагдсан хүн, түүний гэр бүлийнхэн, өмгөөлөгчид нь хуульд заасан хугацаанд мэдэгдэнэ”,

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулий 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Мөрдөгч сэжигтнийг баривчлах үед түүнийг ямар хэрэгт холбогдуулан баривчилж байгаа талаар мэдэгдэж, энэ хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан эрхийг сануулна” гэж хуульчилсан.

Иргэн О.У, Б.Х, А.О, Б.П, Ё.Т, Н.Б, Б.Б, Б.Б нараас хойшлуулшгүйгээр тайлбар, мэдүүлэг авч, ажлын байр, цахим тоног төхөөрөмжид үзлэг, нэгжлэг хийхдээ ямар гэмт хэрэгт холбогдуулан уг ажиллагааг явуулж байгааг тодорхой тайлбарлаагүй, тэдний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт заасан “Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй” гэж заасан нь аливаа хэрэг, маргааны үндсэн асуудал, гэм буруугийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг хянах бүрэн эрхийг хязгаарласан бөгөөд харин хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэргийн оролцогчдын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан халдашгүй, чөлөөтэй байх, эрүү шүүлт, хүнлэг бус, хэрцгий, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаа буюу шийтгэлээс ангид байх эрх, шударгаар шүүлгэх эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, шалгах Комиссын бүрэн эрхийг хөндөхгүй юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. “Ноорог Креатив Студио” ХХК-ийн нэр бүхий 8 ажилтанд холбогдуулан хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулахдаа мөрдөгч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 31.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үүргээ биелүүлсэн эсэхийг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.14, 2.16, 2.18, 2.21, 2.23 дахь заалт, 4.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хянаж, хууль зөрчсөн нь тогтоогдвол мөрдөгчид хариуцлага тооцох, цаашид ийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

2. Мөрдөгч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.14 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан үүргээ хэрэгжүүлж хойшлуулшгүй ажиллагааны хүрээнд хураан авсан цахим төхөөрөмж дэх мэдээлэл, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалж буй эсэхэд хяналт тавьж, мөрдөн шалгах ажиллагаанд шаардлагатай ажиллагаа дуусмагц нэн даруй эргүүлэн өгөх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Шаардлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА